



P U T U S A N

Nomor 419/Pdt.G/2025/PN Bdg;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Reyhan Moses Tulaar, bertempat tinggal di Jl. Sukajadi, GG. Pak Marjaban, RT/RW 06/04, Kel. Sukabungah, Kec. Sukajadi, Kota Bandung, Sukabungah, Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat , dalam hal ini diwakili oleh kuasanya GILANG DIMAS RINALDY, S.H dan YOBEL CHRISMAS B. SEMBIRING, S.H Para Advokat yang tergabung dalam Kantor Hukum REYHAN MOSES TULAAR, S.H. & Co yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 768 D, Maleber, Andir, Kota Bandung, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 September 2025 sebagai Penggugat ;

L a w a n:

Andrew Michael Halim, bertempat tinggal di JL. WASTUKENCANA NO 39 BANDUNG, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat , sebagai Tergugat ;

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk cq Kantor Cabang Naripan Kota Bandung, bertempat tinggal di JL. NARIPAN NO. 93, KOTA BANDUNG., Kebon Pisang, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Fajri Yuneldi DKK Para pegawai yang beralamat di JL. NARIPAN NO. 93, KOTA BANDUNG., Kebon Pisang, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2025 , sebagai Turut Tergugat I

Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara Kota Bandung beralamat di Gedung Keuangan Negara (GKN), Jl. Asia Afrika No. 114, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 419/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 September 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 9 September 2025 dalam Register Nomor 419/Pdt.G/2025/PN Bdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT berprofesi sebagai *Advokat* dan merupakan *Founder* dari Kantor Hukum Reyhan Moses Tulaar, S.H. & Co yang memiliki hubungan kerjasama dalam pemberian jasa hukum dengan TERGUGAT dalam menangani permasalahan hukum yang dialami oleh TERGUGAT sebagaimana Perjanjian Pemberian Jasa Hukum tertanggal 27 Juli 2023;
2. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah bersepakat atas biaya pemberian jasa hukum yang akan dilaksanakan oleh PENGGUGAT yaitu sebesar *Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)*;
3. Bahwa terhadap permasalahan hukum yang dialami oleh TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT dengan itikad baik dan profesional telah menyelesaikan permasalahan hukum milik TERGUGAT tersebut. Namun, dalam hal ini TERGUGAT belum melakukan pembayaran biaya jasa hukum sebagaimana Perjanjian Pemberian Jasa Hukum tertanggal 27 Juli 2023 tersebut kepada PENGGUGAT. Sehubungan dengan hal tersebut, PENGGUGAT mencoba untuk menghubungi TERGUGAT guna memastikan pembayaran biaya jasa hukum yang akan dilakukan oleh TERGUGAT. Dalam komunikasi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, adapun respon yang disampaikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT menerangkan saat ini, TERGUGAT belum memiliki sejumlah dana (uang) untuk melakukan pembayaran biaya jasa hukum kepada PENGGUGAT dengan cara seketika dan sekaligus. Namun, dalam komunikasi tersebut, TERGUGAT menawarkan metode pembayaran lain kepada PENGGUGAT dengan cara TERGUGAT akan menyewakan tanah berikut bangunan berupa rumah toko (ruko) yang dalam keadaan kosong milik TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 3432/Maleber yang terletak di Jl. Jendral Sudirman No. 768 D, Maleber, Andir, Kota Bandung dengan

Halaman 2 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 419/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas tanah: 215 m² (*dua ratus lima belas meter persegi*) atas nama Andrew Michael Halim (TERGUGAT);

4. Bahwa sehubungan dengan penawaran yang diusulkan oleh TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT akan menginformasikan lebih lanjut kepada TERGUGAT sehubungan dengan penawaran yang disampaikan oleh TERGUGAT guna melakukan pembayaran biaya jasa hukum kepada PENGGUGAT;
5. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023, PENGGUGAT kembali menghubungi TERGUGAT untuk memberitahukan kepada TERGUGAT terhadap penawaran yang disampaikan oleh TERGUGAT disetujui oleh PENGGUGAT, dan dengan segera menjadwalkan pertemuan dengan TERGUGAT guna melakukan pembahasan lebih lanjut atas penawaran tersebut dan agar lebih memiliki kepastian hukum terhadap penawaran tersebut akan dibuatkan secara tertulis antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
6. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2023, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT melaksanakan pertemuan guna melakukan pembahasan penawaran tersebut dan kesepakatan tersebut dibuatkan secara tertulis. Pertemuan tersebut TERGUGAT menyewakan tanah berikut bangunan berupa rumah toko (ruko) yang dalam keadaan kosong milik TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 3432/Maleber yang terletak di Jl. Jendral Sudirman No. 768 D, Maleber, Andir, Kota Bandung dengan luas tanah: 215 m² (*dua ratus lima belas meter persegi*) atas nama Andrew Michael Halim (TERGUGAT) dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun yang terhitung dari tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2028. Adapun biaya pembayaran sewa tersebut, telah PENGGUGAT bayarkan kepada TERGUGAT yang telah diperhitungkan atas pembayaran Pemberian Jasa Hukum tertanggal 27 Juli 2023 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2023 yang telah disepakati bersama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana Surat Perjanjian Sewa – Menyewa Rumah Toko (Ruko) tertanggal 18 Agustus 2023.
7. Bahwa dengan timbulnya kesepakatan tersebut, melihat kondisi bangunan rumah toko (ruko) yang dalam keadaan kosong dan terlihat berantakan, berakibat pada PENGGUGAT harus mengeluarkan

Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 419/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah biaya guna PENGUGAT melakukan renovasi dan mendesign ulang bangunan rumah toko (ruko) dengan menggunakan jasa profesional. Akhirnya, terhadap bangunan rumah toko (ruko) saat ini, telah terlihat lebih exclusive dan terkesan megah. Adapun besaran biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGUGAT atas renovasi dan mendesign ulang bangunan rumah toko (ruko) tersebut yaitu sejumlah Rp. 651.634.876 (enam ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Keterangan	Jumlah
1.	Ruang Lobby Tamu	Rp. 79.595.684
2.	Ruang Tamu Transisi	Rp. 40.881.539
3.	Selasar Kantor	Rp. 32.633.762
4.	Ruang Kerja Pengacara 1	Rp. 53.076.560
5	Ruang Kerja Pengacara 2	Rp. 53.076.560
6.	Ruang Kerja Pengacara 3	Rp. 53.076.560
7.	Ruang Kerja Pengacara 4	Rp. 53.076.560
8.	Mushola	Rp. 13.826.269
9.	Ruang Kerja Pimpinan Kantor	Rp. 67.773.698
10.	Ruang Kerja Managing Partner	Rp. 42.200.472
11.	Ruang Rapat	Rp. 61.218.988
12.	Ruang Istirahat	Rp. 34.599.878
13	Ruang Media	Rp. 35.782.296
14.	Ruang Selasar	Rp. 30.816.050

Halaman 4 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 419/Pdt.G/2025/PN Bdg



	Lantai 2	
	Total	Rp. 651.634.876

8. Bahwa tiba-tiba pada tanggal 11 September 2024, TERGUGAT memberikan informasi kepada PENGGUGAT, informasi yang disampaikan tersebut PENGGUGAT sangat kaget mendengar bahwa objek tanah berikut bangunan berupa rumah toko (ruko) yang dalam keadaan kosong milik TERGUGAT yang terletak di Jl. Jendral Sudirman No. 768 D, Maleber, Andir, Kota Bandung yang saat ini sedang ditempati oleh PENGGUGAT berdasarkan hak sewa, diberitahukan oleh TERGUGAT merupakan objek lelang di TURUT TERGUGAT I dan akan dilakukan lelang oleh TURUT TERGUGAT II terhadap objek tersebut, mengingat kondisi bangunan rumah toko tersebut statusnya tidak pernah diinformasikan dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebelumnya;
9. Bahwa sehubungan dengan informasi yang disampaikan oleh TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT meminta TERGUGAT agar dapat segera melaksanakan kewajibannya kepada pihak TURUT TERGUGAT I dan TERGUGAT menyampaikan akan dengan segera menindaklanjuti pembayaran kewajiban yang telah timbul tersebut kepada TURUT TERGUGAT I, dengan tujuan agar hak sewa PENGGUGAT atas bangunan rumah toko (ruko) tersebut tidak berpotensi hilang dan sepenuhnya dapat terlindungi;
10. Bahwa sekitar bulan Desember 2024 atau setidaknya-tidaknya masih di bulan Desember 2024, PENGGUGAT mencoba menghubungi TERGUGAT untuk menanyakan apakah TERGUGAT telah melaksanakan kewajibannya kepada TURUT TERGUGAT I, TERGUGAT menyampaikan saat ini sedang dikomunikasikan dengan TURUT TERGUGAT I dan segera akan ditindaklanjuti oleh TERGUGAT atas kewajiban di TURUT TERGUGAT I, kemudian akan menginformasikan kembali kepada PENGGUGAT;
11. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2025, TERGUGAT memberikan informasi kepada PENGGUGAT, kembali TERGUGAT menginformasikan bahwa akan dilakukan pelelangan terhadap objek bangunan rumah toko (ruko) yang saat ini sedang ditempati atau



dikuasai oleh PENGUGAT. Mengetahui hal tersebut, PENGUGAT dengan segera menghubungi TERGUGAT agar dapat memberikan penjelasan atas pelelangan objek bangunan rumah toko (ruko) tersebut, sebab pada bulan Desember 2024, TERGUGAT telah berjanji akan segera melaksanakan pembayaran kewajiban yang telah timbul kepada pihak TURUT TERGUGAT I. Namun upaya PENGUGAT untuk menghubungi TERGUGAT tersebut tidak mendapatkan respon yang baik dari TERGUGAT atau TERGUGAT tidak menjawab telpon yang dilakukan oleh PENGUGAT;

12. Bahwa sehubungan dengan PENGUGAT tidak mendapatkan respon yang baik dari TERGUGAT, maka pada tanggal 12 Agustus 2025, PENGUGAT mengirimkan Surat dengan Nomor: 040/PEMB/RMT/VIII/2025 perihal Pemberitahuan dan Konfirmasi tertanggal 12 Agustus 2025 kepada TERGUGAT yang pada pokoknya memberitahukan kepada PENGUGAT untuk segera melaksanakan kewajibannya kepada TURUT TERGUGAT I dan meminta TERGUGAT untuk memberikan penjelasan histori secara komprehensif dan utuh atas proses penyelesaian objek bangunan rumah toko (ruko) di TURUT TERGUGAT I dan meminta TERGUGAT untuk dapat memberitahukan hal tersebut kepada PENGUGAT selambat-lambatnya pada tanggal 19 Agustus 2025. Namun, sampai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan tersebut, TERGUGAT tidak memberikan konfirmasi atau pemberitahuan apapun kepada PENGUGAT.

13. Bahwa menindaklanjuti perbuatan TERGUGAT yang tidak memberikan pemberitahuan dan konfirmasi kepada PENGUGAT, pada tanggal 26 Agustus 2025, PENGUGAT mengirimkan Somasi kepada TERGUGAT dan meminta kepada TERGUGAT agar beritikad baik melaksanakan kewajibannya kepada TURUT TERGUGAT I paling lambat sampai dengan tanggal 01 September 2025, agar PENGUGAT tidak berpotensi kehilangan hak sewa atas objek bangunan rumah toko (ruko) tersebut. Selanjutnya sampai dengan tanggal yang ditentukan dalam Somasi tersebut yaitu tanggal 01 September 2025, ternyata TERGUGAT tidak memberikan respon apapun kepada PENGUGAT sampai dengan gugatan a quo di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus;



14. Bahwa memperhatikan kesepakatan yang telah timbul antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT untuk menjalankan suatu Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko (Ruko) tertanggal 18 Agustus 2023 tersebut, sepenuhnya harus dijalankan dengan itikad baik antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, sebagaimana ketentuan Pasal 1548 KUH Perdata yang menyatakan sebagai berikut:

"Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu."

15. Bahwa memperhatikan kedudukan PENGGUGAT yang merupakan Penyewa selaku pihak yang dilindungi dan memiliki hak untuk menguasai objek tersebut berdasarkan pada Perjanjian Sewa-Menyewa tertanggal 18 Agustus 2023, maka landasan pengajuan Gugatan a quo oleh PENGGUGAT telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 1576 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan sebagai berikut:

(1) Dengan dijualnya barang yang disewa, suatu persewaan yang dibuat sebelumnya, tidaklah diputuskan kecuali apabila telah diperjanjikan pada waktu menyewakan barang. Jika ada suatu perjanjian yang demikian, si penyewa tidak berhak menuntut ganti rugi apabila tidak ada suatu janji yang tegas, tetapi jika ada janji yang tegas seperti tersebut belakangan ini, ia tidak diwajibkan mengosongkan barang yang disewa selama ganti rugi terutang belum dilunasi.

Artinya, dalam hal ini PENGGUGAT selaku Penyewa atas objek a quo memperoleh perlindungan hukum atas potensi kehilangan hak sewa terhadap objek a quo.

16. Bahwa sehubungan dengan telah dibuat dan disepakati serta ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko (Ruko) tertanggal 18 Agustus 2023, maka Perjanjian tersebut telah memenuhi suatu syarat sahnya Perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi:

"Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;



1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang”

17. Bahwa memperhatikan hubungan perikatan yang telah timbul diantara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko (Ruko) tertanggal 18 Agustus 2023, maka cukup beralasan hukum apabila terhadap hubungan hukum yang telah timbul tersebut berlaku pula prinsip-prinsip “itikad baik” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdara:

“Semua perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

18. Bahwa tindakan TERGUGAT yang dengan sengaja tidak memberitahukan kondisi bangunan rumah toko tersebut yang statusnya tidak pernah diinformasikan dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebelumnya serta memiliki indikasi bahwa TERGUGAT mencoba untuk menghindar atas kewajiban pembayaran biaya jasa hukum dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT, sampai dengan gugatan *a quo* diajukan, terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara di atas. Oleh karena tindakan TERGUGAT tersebut merupakan bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa tindakan/perbuatan TERGUGAT dengan sengaja mengabaikan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko (Ruko) tertanggal 18 Agustus 2023, maka merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

“Tiap-tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, dengan menggantikan kerugian tersebut;”

Adapun unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara yang di duga dilakukan oleh TERGUGAT tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Melanggar Undang-undang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERGUGAT terbukti melanggar Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Toko (Ruko) tertanggal 18 Agustus 2023, yang mana diketahui TERGUGAT tidak memberitahukan kondisi bangunan rumah toko tersebut yang statusnya tidak pernah diinformasikan dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebelumnya serta memiliki indikasi bahwa TERGUGAT mencoba untuk menghindar atas kewajiban pembayaran biaya jasa hukum dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT.

b. Unsur Kesalahan:

Bahwa TERGUGAT terbukti dengan sengaja tidak memberitahukan kepada PENGGUGAT sehubungan dengan kondisi bangunan rumah toko (ruko) tersebut yang statusnya tidak pernah diinformasikan dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang telah dijaminakan kepada TURUT TERGUGAT I yang terletak di Jl. Jend. Sudirman No. 768 D, Maleber, Andir, Kota Bandung tersebut;

c. Unsur Sebab Akibat (causalitas):

Bahwa perbuatan TERGUGAT yang dengan sengaja tidak memberitahukan kondisi objek bangunan rumah toko (ruko) yang telah dijaminakan kepada TURUT TERGUGAT I dan TERGUGAT tidak beritikad baik melakukan pembayaran kewajiban kepada TURUT TERGUGAT I sehingga mengakibatkan PENGGUGAT berpotensi kehilangan hak atas sewa objek bangunan rumah toko (ruko) karena berpotensi diambil oleh pihak ketiga.

d. Unsur Kerugian:

Bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan hukum terhadap PENGGUGAT, dimana akibat perbuatan TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT mengalami kerugian atas objek bangunan rumah roko (ruko) tersebut jika akan dilakukan proses lelang oleh pihak TURUT TERGUGAT II, yang mana kerugian PENGGUGAT, baik Materiil maupun Immateriil dapat dinilai dengan total keseluruhan sebesar Rp. 3. 151.634.876,- (tiga miliar seratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah), yang mana

Halaman 9 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 419/Pdt.G/2025/PN Bdg



jumlah tersebut terdiri atas kerugian materil sebesar Rp. 1.151.634.876,- (satu miliar seratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) dan kerugian Immateril sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Adapun rincian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Kerugian Materiil:

Bahwa kerugian Materiil yang dialami oleh PENGUGAT secara hukum sebesar Rp. 1.151.634.876,- (satu miliar seratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) yang timbul akibat dari perbuatan TERGUGAT yang telah menjaminkan objek bangunan rumah toko (ruko) tersebut dan kewajiban pembayaran biaya jasa hukum dari TERGUGAT kepada PENGUGAT, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pembayaran Biaya Jasa Hukum yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT sebagaimana Pemberian Pelayanan Jasa Hukum tertanggal 27 Juli 2023 yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- b. Biaya renovasi dan mendesign ulang bangunan rumah toko (ruko) yang telah dilakukan oleh PENGUGAT yang menggunakan jasa profesional yaitu sebesar Rp. 651.634.876 (enam ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).

- Kerugian Imateriil

Bahwa apabila TERGUGAT tidak melakukan tindakan yang merugikan PENGUGAT sebagaimana diuraikan pada posita di atas, maka tentunya jika PENGUGAT hendak mengelola pembayaran biaya jasa hukum dan pemanfaatan atas objek bangunan rumah toko (ruko) tersebut tentunya PENGUGAT dapat menikmati hak atas jasa hukum dan manfaat sewa dari bangunan rumah toko (ruko) dengan sangat wajar sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).



19. Bahwa sebagaimana diketahui saat ini objek *a quo* akan dilakukan proses lelang, sedangkan PENGUGAT masih memiliki manfaat atas hak objek sewa tersebut, maka untuk menjamin kepastian hukum atas hak-hak yang semestinya diterima oleh PENGUGAT, sangat rasional apabila PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat *meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah dan bangunan* seluas 215m², berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jl, Jend. Sudirman No. 768 D, Maleber, Andir, Kota Bandung.

Berdasarkan yang diuraikan diatas, dengan ini PENGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk dapat menjatuhkan putusan perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

A. DALAM PROVISI:

- 1) Menyatakan Sah
- 2)
- 3) dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dimohonkan oleh PENGUGAT terhadap tanah dan bangunan *terhadap tanah dan bangunan* seluas 215m², berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jl, Jend. Sudirman No. 768 D, Maleber, Andir, Kota Bandung, dengan maksud agar PENGUGAT mendapatkan jaminan atas Haknya terhadap pembayaran jasa hukum yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT.

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan Hukum Mengikat Perjanjian Pelayanan Jasa Hukum tertanggal 27 Juli 2023, Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko (Ruko) tertanggal 18 Agustus 2023 dan Perjanjian lainnya yang telah timbul diantara PENGUGAT dengan TERGUGAT.
3. Menyatakan TERGUGAT terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata karena terbukti dengan sengaja memiliki indikasi bahwa TERGUGAT mencoba untuk menghindar atas kewajiban pembayaran biaya jasa hukum dari TERGUGAT kepada PENGUGAT dan mengakibatkan

Halaman 11 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 419/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT kehilangan hak sewa atas objek bangunan rumah toko (ruko) terhadap tanah dan bangunan seluas 215m², yang terletak di Jl. Jend. Sudirman No. 768 D, Maleber, Andir, Kota Bandung.

4. Menyatakan menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian PARA PENGUGAT, yang meliputi:

a) Kerugian Materiil yang dialami oleh PENGUGAT secara hukum timbul akibat dari perbuatan TERGUGAT yang telah menjaminkan objek bangunan rumah toko (ruko) tersebut dan kewajiban pembayaran biaya jasa hukum dari TERGUGAT kepada PENGUGAT yaitu sejumlah Rp. 1.151.634.876,- (satu miliar seratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Biaya Jasa Hukum yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT sebagaimana Pemberian Pelayanan Jasa Hukum tertanggal 27 Juli 2023 yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- Biaya renovasi dan mendesign ulang bangunan rumah toko (ruko) yang telah dilakukan oleh PENGUGAT yang menggunakan jasa profesional yaitu sebesar Rp. 651.634.876 (enam ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah)

b) Kerugian Immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*dua miliar rupiah*), dengan alasan jika PENGUGAT hendak mengelola pembayaran biaya jasa hukum dan pemanfaatan atas objek bangunan rumah toko (ruko) tersebut tentunya PENGUGAT dapat menikmati hak atas jasa hukum dan manfaat sewa dari bangunan rumah toko (ruko) tersebut.

5. Menyatakan agar PARA TERGUGAT dan seluruh pihak yang berkaitan dengan objek *a quo* tunduk dan taat terhadap Putusan ini;

6. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada PARA TERGUGAT.

Halaman 12 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 419/Pdt.G/2025/PN Bdg



SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir diwakili kuasa hukumnya, Turut Tergugat I hadir diwakili kuasa hukumnya, Turut Tergugat II hadir ia sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ataupun mengautus wakilnya meskipun sudah dipanggil lebih dari satu kali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hj. Rahayu Widiowati, S.H., M.Si., Advokat pada Pengadilan Negeri Bandung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 November 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN YANG DIAJUKAN OBSCUUR LIBEL (KABUR)

Bahwa Obyek gugatan perkara yang dimaksud adalah jaminan yang menjadi jaminan kredit Penggugat kepada Turut Tergugat I.

Bahwa berdasarkan surat gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas letak/batas-batas dari tanah obyek sengketa dimaksud. Hal tersebut membuat obyek sengketa menjadi tidak jelas/kabur. Maka bila tidak disebutkan letak/batas obyek sengketa dalam surat gugatan maka gugatan tersebut tidak dapat diterima. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tgl 17-4-1979 No.1149 K/Sip/1975 dalam perkara perdata antara Durasid U.Simpei melawan Albert Dulin Duha (YI.II.1978, hal 220) yang menyatakan :



“Karena dalam surat Perjanjian Kredit No. 03 pada tanggal 18 Desember 2019 dihadapan Notaris Betty Hazmiyani, SH disebutkan dengan jelas Para Pihak adalah TURUT TERGUGAT I, Tn.Andrew Michel Halim dan Ny. Yunita sedangkan PENGGUGAT bukan merupakan Pihak. Maka gugatan tidak dapat diterima”.

Berdasarkan surat gugatan Penggugat, Tergugat telah mengakui hutang Tergugat kepada Turut TURUT TERGUGAT I, dimana hutang tersebut telah dijamin dengan agunan kredit yang telah diikat secara sempurna dengan hak tanggungan untuk kepentingan TURUT TERGUGAT I. Sehingga merujuk pada Undang-Undang Hak Tanggungan, Tergugat dapat melakukan eksekusi lelang terhadap agunan kredit Penggugat apabila Debitur Wanprestasi.

Namun dalam Petitum Gugatannya Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung untuk menyatakan lelang yang telah dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I melalui TURUT TERGUGAT II tidak sah dan cacat hukum.

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Pasal 6 yang berbunyi “*Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut*”.

Dengan demikian, terdapat kontradiksi atau pertentangan antara Posita dan Petitum Gugatan Penggugat yang membuat format Gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas

M a k a Berdasarkan eksepsi tersebut diatas, TURUT TURUT TERGUGAT I mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara a quo untuk MENOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN A QUO TIDAK DAPAT DITERIMA;

B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 14 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 419/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, dengan ini TURUT TURUT TERGUGAT I mengajukan Jawaban dalam Pokok Perkara sebagai berikut.
2. Bahwa Hal - hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi dan provisi mohon dianggap menjadi satu kesatuan dengan Jawaban pokok perkara ini.
3. Bahwa TURUT TURUT TERGUGAT I menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui oleh TURUT TERGUGAT I.
4. Bahwa Dari sekian banyak uraian gugatan Para PENGGUGAT, tampak bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para PENGGUGAT tidak mempunyai dasar yuridis yang jelas, sehingga sangatlah berdasarkan hukum apabila dalil-dalil tersebut DITOLAK dan TIDAK PERLU DIPERTIMBANGKAN.
5. Bahwa Untuk menjelaskan dan mendudukan persoalan yang sebenarnya, akan TURUT TERGUGAT I jelaskan fakta - fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti hukum bahwasannya TURUT TURUT TERGUGAT I telah melakukan perbuatan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
6. Bahwa Perlu TURUT TURUT TERGUGAT I terangkan, bahwa PENGGUGAT adalah debitur TURUT TURUT TERGUGAT I yang tercatat sebagai salah satu debitur macet di TURUT TURUT TERGUGAT I, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. PENGGUGAT tercatat sebagai debitur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bandung Naripan *incasu* TURUT TERGUGAT I sejak 18 Desember 2019 yang telah menerima fasilitas Kredit sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor 03 tanggal 18 Desember 2019 yang dibuat di Notaris, dengan rincian berupa Kredit Investasi Refinancing sebesar Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 72 bulan.
 - b. Terhadap fasilitas kredit tersebut, debitur (PENGGUGAT) sekaligus Penjamin secara sukarela telah menyerahkan berupa :

Halaman 15 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 419/Pdt.G/2025/PN Bdg



SHM No. 3432 a.n Andrew Michael Halim Senjaya, yang terletak di Kelurahan Maleber, Provinsi Jawa Barat seluas 215 m² sebagai jaminan (selanjutnya disebut agunan kredit) untuk menjamin hutang debitur (PENGGUGAT) dan telah diikat secara nyata dengan Hak Tanggungan.

7. Bahwa Dapat TURUT TURUT TERGUGAT I Tegaskan dalam Perjanjian Kredit No. 03 tanggal 18 Desember 2019 telah diatur dan di TEGASKAN pada Pasal 14 huruf (d) terkait hal-hal yang tidak boleh dilakukan (NEGATIVE COVENANTS) Yakni "Menyewakan Asset yang diagunkan BRI (TURUT TURUT TERGUGAT I) Kepada Pihak Lain, Kecuali untuk Operasional Usaha".

8. Bahwa Dengan dijadikannya Sertipikat Hak Milik tersebut diatas sebagai agunan kredit kepada TURUT TURUT TERGUGAT I serta telah diikat dengan Hak Tanggungan, membawa akibat yuridis bahwa SHM tersebut menjadi jaminan pelunasan kredit yang dijaminnya. Apabila ternyata debitur tidak dapat melunasi kewajibannya/wanprestasi, maka agunan tersebut akan dilelang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dimana hasilnya akan digunakan untuk melunasi hutang Debitur.

Dengan demikian jelas bahwa pengikatan atas agunan kredit tersebut adalah sah dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

9. Bahwa Perlu TURUT TURUT TERGUGAT I menolak dengan tegas semua dalil-dalil kecuali yang diakui secara tegas oleh TURUT TURUT TERGUGAT I. Hal tersebut merupakan alasan-alasan yang dicari-cari dan dipaksakan oleh PENGGUGAT tanpa ada dasar hukum yang jelas. Apapun yang menjadi alasan penolakan PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

- a. Menanggapi posita, TURUT TURUT TERGUGAT I telah memberikan tawaran tertulis yang dituangkan dalam Surat Penawaran Putusan Kredit mengenai syarat-syarat dan ketentuan kredit yang ditandatangani kedua belah pihak dan sebelum ditandatangani telah pelajari oleh debitur sehingga mengetahui hak dan kewajibannya. Kemudian ditandatangani oleh debitur dan pemilik jaminan



yang artinya setuju dengan syarat-syarat dan ketentuan kredit yang diajukan.

- b. Perjanjian kredit serta perjanjian pengikatan agunan tersebut telah dibuat dalam bentuk perjanjian akta notariil oleh Notaris, artinya sebelum para pihak menandatangani telah dibacakan dan dijelaskan isinya oleh notaris, sehingga para pihak (debitur dan kreditur) telah mengetahui hak dan kewajibannya dalam perjanjian-perjanjian tersebut. Selain itu Akta Notariil merupakan pembuktian yang sempurna, dan jika ada pihak yang menyangkal atas Akta tersebut maka yang menyangkal harus membuktikan bantahannya (Pasal 1870 KUH Perdata).
- c. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata, *akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang ditempat dimana akta dibuat*.
- d. Akta otentik tidak hanya membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan apa yang dituliskan dalam akta tersebut (*Kekuatan Pembuktian Formil*), tetapi juga bahwa yang diterangkan tadi adalah benar (*Kekuatan Pembuktian Material*).
- e. Kekuatan pembuktian formil yang melekat pada akta otentik dijelaskan Pasal 1871 KUH Perdata, "*bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan penanda tangan kepada pejabat yang membuatnya*". Oleh sebab itu, segala keterangan yang diberikan penanda tangan dalam akta otentik, dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan. Anggapan atas kebenaran yang tercantum di dalamnya, bukan hanya terbatas pada keterangan atau pernyataan yang terdapat di dalamnya benar dari orang yang menandatanganinya, tetapi juga meliputi kebenaran formil yang dicantumkan pejabat pembuat akta (M. Yahya



Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, hal 567).

f. Oleh karena akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka apabila kebenaran akta autentik disangkal, pihak yang menyangkal harus membuktikan bahwa sangkalannya benar (Pasal 1870 KUH Perdata)

10. Bahwa Dalam perkembangannya debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit. Namun meskipun debitur telah wanprestasi, TURUT TERGUGAT I tidak semata-mata langsung melakukan lelang terhadap agunan debitur. Justru TURUT TERGUGAT I telah memberikan kesempatan kepada debitur untuk melunasi kewajibannya, dengan dikirimkannya surat-surat peringatan kepada debitur, sebagai berikut :

- a. Surat Peringatan ke I No.B.3038-VI-KC/ADK/11/2023, tanggal 03/11/2023
- b. Surat Peringatan ke II No.B.3635-VI-KC/ADK/12/2023, tanggal 08/12/2023
- c. Surat Peringatan ke III No.B.3727-VI-KC/ADK/12/2023, tanggal 20/12/2023

Perlu diketahui bahwa terhadap setiap surat peringatan tersebut telah mencantumkan secara jelas dan transparan total kewajiban debitur beserta jangka waktu untuk menyelesaikan kewajibannya. Terhadap surat-surat tersebut juga telah diterima sendiri oleh debitur, tetapi tidak mendapat tanggapan dan tindakan konkret dari Debitur untuk segera melunasi kewajibannya

11. Bahwa TURUT TURUT TERGUGAT I tegaskan hal-hal sebagai berikut dapat TURUT TURUT TERGUGAT I sampaikan bahwasanya ada macam-macam bentuk wanprestasi/cidera janji yaitu :

- a) Tidak terpenuhinya prestasi sama sekali.
- b) Ada prestasi, tetapi tidak sesuai dengan harapan.
- c) Memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya



(Terlambat) dari waktu yang telah dijanjikan.

d) Melakukan sesuatu yang menurut perikatan/perjanjian tidak boleh dilakukan, demi tercapainya suatu prestasi.

Sehingga apabila salah satu dari keempat macam bentuk wanprestasi tersebut terpenuhi, maka Debitur dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.

12. Bahwa

Meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang patut Serta sudah beberapa kali telah dilakukan On The Spot untuk diberikan Keringanan berupa Restrukturisasi Kredit namun PENGUGAT tetap bersikeras tidak mau menerima Opti tersebut, Namun Fakta-Fakta yang ada Justru diputar balikan oleh PARA PENGUGAT didalam Gugatan PARA PENGUGAT seolah-olah tidak diberikan Problem Solving Terhadap permasalahan Kredit tersebut. Kemudian PARA PENGUGAT tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang telah menunggak (tetap wanprestasi). Oleh karena itu, mengingat PARA PENGUGAT tetap wanprestasi, maka sesuai dengan ketentuan Undang – Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT) dinyatakan bahwa : *“apabila debitur (PENGUGAT) cidera janji (wanprestasi) Pemegang Hak Tanggungan (TURUT TERGUGAT I) mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut (vide Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) huruf a UUHT).* Selain itu dalam Pasal 2 butir 6 Akta Pemberian Hak Tanggungan juga secara tegas dinyatakan bahwa : *jika Debitur (PENGUGAT) tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya (wanprestasi), Pemegang Hak Tanggungan (TURUT TERGUGAT I) dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemberi hak tanggungan (PENGUGAT) untuk menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian –*

Halaman 19 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 419/Pdt.G/2025/PN Bdg



sebagian.

Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, JELAS dan NYATA bahwa dalil-dalil PENGUGAT yang demikian merupakan dalil yang SANGAT MENGADA – ADA dan TIDAK BERDASAR HUKUM sehingga sudah sepatutnya DITOLAK/DIABAIKAN.

13. Bahwa Bahwa TURUT TERGUGAT I MENOLAK DENGAN TEGAS dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya terkait Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek sengketa tersebut telah dijadikan jaminan kredit. Karena JELAS DAN NYATA telah dijadikan jaminan utang pada TURUT TERGUGAT I serta telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Tanggungan pada saat agenda pembuktian. Sehingga, apabila obyek jaminan kredit diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*), hal ini jelas dapat mengampulasi Hak Turut TURUT TERGUGAT I sebagai Kreditur sekaligus Pemegang/Penerima Hak Tanggungan untuk melakukan parate eksekusi disamping terancam kehilangan jaminan pelunasan utang apabila Debitur wanprestasi
14. Bahwa Berdasarkan asas hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (MARI) yang menggariskan bahwa “benda-benda yang telah dijadikan jaminan utang tidak dapat dikenakan sita jaminan”. Hal ini dapat dilihat pada Putusan MARI No.394K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1985 yang menyatakan : “barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang tidak dapat dikenakan conservatoir beslag”. Selain itu pada Putusan MARI No.3216 K/Pdt/1984 tanggal 28 Juli 1986 yang menyatakan bahwa sita jaminan atas barang yang sudah lebih dahulu dijamin pada pihak lain, haruslah ditolak.
15. Bahwa Selanjutnya, berdasarkan Putusan MARI No.1326 K/Sip/1981 tanggal 19 Agustus 1982 yang menyatakan bahwa jika barang yang hendak *di-conservatoir beslag* atau telah *di-conservatoir beslag* atau dijadikan jaminan hutang atau telah *di-eksekutorial beslag*, maka Pengadilan Negeri hanya dapat melakukan *vergelijkende beslag* dengan jalan mencatat dalam berita acara



bahwa barang yang bersangkutan sudah dijamin.

16. Bahwa Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, JELAS dan NYATA bahwa dalil-dalil Para Penggugat yang meminta Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek jaminan kredit merupakan dalil yang SANGAT MENGADA – ADA dan TIDAK BERDASAR HUKUM sehingga sudah sepatutnya DITOLAK/DIABAIKAN

Dari rangkaian peristiwa hukum diatas, jelas dan tegas TURUT TERGUGAT I telah melakukan segala tindakannya sebagai kreditur pemegang Hak Tanggungan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan dilandasi oleh itikad baik.

17. Bahwa Perlu diperhatikan juga bahwa akibat menunggaknya kredit dari PENGGUGAT atau tidak membayar kewajiban untuk melunasi hutangnya pada TURUT TERGUGAT I, telah menyebabkan TURUT TERGUGAT I selaku Kreditur mengalami kerugian akibat adanya kredit macet tersebut. Padahal apabila dana kredit macet tersebut disalurkan kepada masyarakat lain yang lebih membutuhkan dapat membantu meningkatkan perekonomian serta membuka banyak lapangan kerja baru khususnya di Kota Bandung dan sekitarnya.

18. Bahwa Di samping itu, akibat pinjaman dari PENGGUGAT menjadi kredit macet, TURUT TERGUGAT I harus menanggung kerugian, karena TURUT TERGUGAT I harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada TURUT TERGUGAT I. Selain itu TURUT TERGUGAT I harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman PENGGUGAT yang macet tersebut.

19. Bahwa Dengan demikian, telah jelas dan terang bahwa TURUT TERGUGAT I justru adalah pihak yang dirugikan dari macetnya kredit dari PENGGUGAT. Saat ini TURUT TERGUGAT I disamping tidak melunasi pinjamannya juga mengajukan gugatan kepada TURUT TERGUGAT I selaku kreditur.



20. Bahwa TURUT TERGUGAT I merupakan Kreditur yang beritikad baik dan sudah seharusnya dilindungi oleh Undang-Undang. Sesuai dengan SEMA No. 07 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak.

21. Bahwa Menanggapi dalil PENGUGAT dalam gugatannya, TURUT TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGUGAT dalam yang memohonkan TURUT TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. harus ada perbuatan;
2. perbuatan itu harus melawan hukum;
3. ada kerugian;
4. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian.
5. ada kesalahan (schuld);

unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana pada Pasal 1365 KUHperdata, terutama unsur terpenting yaitu schuld (adanya kesalahan) TIDAK TERPENUHI.

22. Bahwa Tidak satupun dalil gugatan PENGUGAT yang menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I telah memenuhi syarat-syarat tersebut terutama adanya kesalahan (schuld) yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I. Oleh karena tidak satupun syarat-syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata terpenuhi, maka gugatan perbuatan melawan hukum (*on rechtmatigedaad*) yang didalilkan oleh PENGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I adalah gugatan yang tidak berdasar dan tidak beralasan, mengada-ada serta hanya didasari itikad buruk



untuk mengulur-ulur waktu dan menunda-nunda pelaksanaan eksekusi Pengosongan lelang jaminan.

23. Bahwa Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas telah cukup jelas bahwa tidak ada satupun alasan maupun dasar hukum untuk menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT I telah melakukan perbuatan yang merugikan PENGUGAT serta bertentangan dengan hukum, sehingga seluruh posita dan petitum gugatan PENGUGAT harus ditolak.

M a k a : Maka, berdasarkan alasan – alasan dan fakta – fakta hukum yang TURUT TERGUGAT I sampaikan di atas, jelaslah TURUT TERGUGAT I sama sekali tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan sebaliknya segala tindakan TURUT TERGUGAT I telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga jelas - jelas tindakan TURUT TERGUGAT I yang mengupayakan pengembalian kredit macet karena PENGUGAT telah WANPRESTASI sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum.

Oleh karena itu, TURUT TERGUGAT I mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus : Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa yang menjadi alasan diajukannya gugatan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah 1 bidang tanah:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan berupa Rumah Toko (Ruko) seluas 215 m2 (dua ratus empat belas meter per segi) di Jl. Jendral Sudirman No. 768 D, Maleber, Andir, Kota Bandung, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 3432/Malabar, tercatat a.n. Andrew Michael Halim (Tergugat);



- b. Bahwa satu bidang tanah dan bangunan diatas merupakan jaminan/agunan pinjaman di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Naripan (Turut Tergugat I) yang telah dilakukan Lelang hak tanggungan melalui KPKNL Bandung (Turut Tergugat II) kemudian saat ini belum ada pemenang Lelang (Tidak Laku Terjual) terhadap Rumah Toko (Ruko) seluas 215 m2 (dua ratus empat belas meter per segi) di Jl. Jendral Sudirman No. 768 D, Maleber, Andir, Kota Bandung;
- c. Bahwa perlu Turut Tergugat II sampaikan dengan demikian karena lelang eksekusi Pasal 6 UU HT atas objek perkara tersebut Tidak Laku Terjual, maka tidak ada peralihan kepemilikan atas objek perkara.
- d. Bahwa guna membantah dalil-dalil Penggugat, maka Turut Tergugat II akan menyampaikan secara lengkap uraian penjelasan dalam jawaban di bawah ini.

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi *Persona Standi in Judicio* (Penggugat) kurang tepat menyebut *persoon* Turut Tergugat II dalam gugatan *a quo*)
- 1.1 Bahwa Turut Tergugat II berpendapat penyebutan *persoon* Turut Tergugat II di dalam gugatan Penggugat kurang tepat, karena tidak mengkaitkan secara lengkap dengan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat selaku (instansi) atasan Turut Tergugat II, karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung bukan organisasi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara.
- 1.2 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 telah ditegaskan bahwa gugatan yang diajukan terhadap suatu instansi pemerintahan yang memiliki atasan, maka gugatan dimaksud juga harus ditujukan kepada instansi yang secara hierarki berada di atasnya, dalam hal ini adalah Pemerintah Republik Indonesia.
- 1.3 Bahwa dengan tidak disebutkannya atau dikaitkannya secara lengkap yaitu Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian



Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat dalam gugatan Penggugat, maka KPKNL Bandung yang dapat digugat sebagai Turut Tergugat II oleh Penggugat dalam perkara *a quo* jelas-jelas menjadi tidak memenuhi kualitas sebagai pihak yang dapat digugat atau dituntut dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

2. Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*obscuur libel*)

2.1 Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan terhadap Turut Tergugat II sama sekali tidak ada satupun dalil atau alasan Penggugat yang menjelaskan dan menguraikan mengenai tindakan apa saja yang dilakukan oleh Turut Tergugat II serta hubungan hukum antara Penggugat dan Turut Tergugat II, maka hal tersebut mengaburkan gugatan Penggugat sehingga Majelis Hakim seharusnya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2.2 Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya dan Turut Tergugat II tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Turut Tergugat II. Namun demikian, hal tersebut bukan berarti Turut Tergugat II membenarkan dalil-dalil Penggugat tersebut.

1. OBJEK GUGATAN BUKAN MILIK PENGGUGAT (*EXCEPTIO DOMINI*)
2. Bahwa dapat Turut Tergugat II sampaikan bahwa yang menjadi objek gugatan perkara *a quo* adalah:

Sebidang tanah dan bangunan berupa Rumah Toko (Ruko) seluas 215 m2 (dua ratus empat belas meter per segi) di Jl. Jendral Sudirman No. 768 D, Maleber, Andir, Kota Bandung, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 3432/Malabar, tercatat a.n. Andrew Michael Halim (Tergugat);

- Bahwa atas objek gugatan *a quo* merupakan aset kredit milik Tergugat (Andrew Michael Halim) debitur, bukan milik Penggugat.
- Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya atas gugatan *a quo* ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

DALAM POKOK PERKARA



1. Bahwa Turut Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil/alasan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat II pada Jawaban dalam pokok perkara ini. Selanjutnya, Turut Tergugat II mohon agar apa yang telah tertuang dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* tertuang dan terbaca kembali pada Jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II dengan tegas menolaknya dan guna menanggapi, Turut Tergugat II akan menyampaikan uraian dan penjelasan Dalam Pokok Perkara ini.
3.

AKAR PERMASALAHAN A QUO ADALAH WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN KREDIT

 - a. Bahwa sebelum lebih jauh menanggapi dalil-dalil Penggugat, hal yang paling penting adalah *point of view* dalam memahami perkara *a quo* yaitu dengan melihat akar permasalahan yang sepatutnya menjadi *concern*. Sesuai dengan dalil-dalil Penggugat maka telah jelas bahwa akar permasalahannya adalah *wanprestasi* atas Perjanjian Kredit yang telah dilakukan oleh Tergugat (Andrew Michael Halim) debitur.
 - b. Bahwa dalam perkara *a quo*, diketahui Tergugat (Andrew Michael Halim) debitur telah mengikatkan diri dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Naripan (Turut Tergugat I) dengan Perjanjian Kredit beserta seluruh addendumnya.
 - c. Bahwa faktanya, Tergugat (Andrew Michael Halim) sebagaimana pula diakuinya dalam dalil gugatan oleh Tergugat (Andrew Michael Halim), tidak dapat melunasi 100% utangnya kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Naripan (Turut Tergugat I). Hal tersebut jelas-jelas membuktikan bahwa Tergugat (Andrew Michael Halim) telah melakukan *wanprestasi* atas Perjanjian *a quo* (Pasal 1238 KUH Perdata), dan oleh karenanya PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Naripan (Turut Tergugat I). berhak melakukan upaya-upaya untuk menutup utang Tergugat (Andrew Michael Halim) sebagai bentuk tanggung jawab Tergugat (Andrew Michael Halim) sebagaimana pula telah disepakati dalam Perjanjian.
 - d. Bahwa sesuai dengan dasar-dasar ilmu hukum perjanjian dan latar belakang permasalahan *a quo* yaitu adanya perjanjian, yang secara



umum dipahami bahwa perjanjian mengatur dan mengikat para pihak yang ada dalam perjanjian (Pasal 1338 KUHPdata).

- e. Bahwa lebih lanjut mencermati dalil-dalil gugatan terlihat jelas Penggugat berusaha mengaburkan akar permasalahan *a quo*. dengan menggiringnya ke permasalahan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dan menarasikannya sebagai korban (*playing victim*) dengan Kantor Lelang Negara/KPKNL (Turut Tergugat II) tersebut jika akan dilakukan proses Lelang.
- f. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, oleh karena dalil-dalil PMH yang diajukan Penggugat telah menyimpang dari akar permasalahan, cenderung kepada menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perjanjian dan hak tanggungan, maka sudah sepatutnya dalil-dalil Penggugat tersebut ditolak oleh Majelis Hakim.

4. TENTANG FAKTA HUKUM OBJEK DALAM PERKARA A QUO YANG MERUPAKAN BARANG JAMINAN KREDIT YANG DIIKAT HAK TANGGUNGAN

- a. Bahwa objek perkara *a quo* sebagaimana didalilkan oleh Penggugat merupakan barang jaminan kredit Tergugat (Andrew Michael Halim) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Naripan (Turut Tergugat I) yang tertuang dalam Perjanjian dan telah diikat hak tanggungan.
- b. Bahwa dengan pengikatan hak tanggungan tersebut, maka tunduk pada ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan (UU HT) yang sepatutnya wajib untuk dipahami dan menjadi acuan bagi para Debitur, Kreditur dan pihak-pihak terkait yang akan melakukan pengikatan kredit hak tanggungan, sehingga tidak ada alasan lagi bagi para pihak untuk melanggarnya.
- c. Bahwa *in casu* telah terjadi *wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat (Andrew Michael Halim) selaku debitur atas Perjanjian *a quo*, maka PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Naripan (Turut Tergugat I) selaku pemegang hak tanggungan dapat melakukan eksekusi melalui *Parate Executie* dengan menjual/melelang objek jaminan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 6 UU HT.



- d. Bahwa atas dasar hal tersebut, maka PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Naripan (Turut Tergugat I) mengajukan permohonan pelaksanaan lelang objek perkara *a quo* melalui perantara Turut Tergugat II sebagai kantor lelang Negara. Oleh karenanya, tindakan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Naripan (Turut Tergugat I) yang melakukan eksekusi lelang barang jaminan kredit Debitur atas nama Tergugat (Andrew Michael Halim) melalui perantara Turut Tergugat II adalah tindakan yang telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- e. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka semakin terbukti dan tidak terbantahkan lagi eksekusi lelang atas objek perkara *a quo* telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian yang telah disepakati antara Debitur atas nama Tergugat (Andrew Michael Halim) dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Naripan (Turut Tergugat I) sehingga tidak ada unsur perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya dalil-dalil Penggugat yang berhubungan dengan eksekusi lelang objek perkara *a quo* adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim.

5. KEWENANGAN PEMEGANG HAK TANGGUNGAN UNTUK MENGEKSEKUSI BARANG JAMINAN HUTANG MILIK DEBITUR

- a. Bahwa Turut Tergugat II dengan tegas menolak dalil/alasan Penggugat pada PETITUM halaman 9 (sembilan) yang pada pokoknya menyatakan bahwa jika akan dilakukan proses Lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- b. Bahwa Turut Tergugat II dengan tegas menolak dalil/alasan Penggugat tersebut di atas karena perlu Turut Tergugat II sampaikan bahwa lelang yang diperantarai oleh Turut Tergugat II adalah Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan berdasarkan pada ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, sangat mengada-ada.
- c. Bahwa pelelangan tersebut dilakukan guna memenuhi ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4

Halaman 28 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 419/Pdt.G/2025/PN Bdg



Tahun 1996, dengan tegas dinyatakan bahwa Kreditor Hak Tanggungan dapat melakukan eksekusi melalui Parate Executie.

- d. Bahwa di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), pemegang hak tanggungan menjamin dengan janji-janji sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yaitu:

Dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dapat dicantumkan janji-janji, antara lain :

- 1) janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan untuk menyewakan obyek Hak Tanggungan dan/atau menentukan atau mengubah jangka waktu sewa dan/atau menerima uang sewa di muka, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan;*
- 2) janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan untuk mengubah bentuk atau tata susunan obyek Hak Tanggungan, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan;*
- 3) janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk mengelola obyek Hak Tanggungan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi letak obyek Hak Tanggungan apabila debitor sungguh-sungguh cidera janji;*
- 4) janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk menyelamatkan obyek Hak Tanggungan, jika hal itu diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegah menjadi hapusnya atau dibatalkannya hak yang menjadi obyek Hak Tanggungan karena tidak dipenuhi atau dilanggarnya ketentuan undang-undang;*
- 5) janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabila debitor cidera janji;*
- 6) janji yang diberikan oleh pemegang Hak Tanggungan pertama bahwa obyek Hak Tanggungan tidak akan dibersihkan dari Hak Tanggungan;*



- 7) *janji bahwa pemberi Hak Tanggungan tidak akan melepaskan haknya atas obyek Hak Tanggungan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan;*
 - 8) *janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh seluruh atau sebagian dari ganti rugi yang diterima pemberi Hak Tanggungan untuk pelunasan piutangnya apabila obyek Hak Tanggungan dilepaskan haknya oleh pemberi Hak Tanggungan atau dicabut haknya untuk kepentingan umum;*
 - 9) *janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh seluruh atau sebagian dari uang asuransi yang diterima pemberi Hak Tanggungan untuk pelunasan piutangnya, jika obyek Hak Tanggungan diasuransikan;*
 - 10) *janji bahwa pemberi Hak Tanggungan akan mengosongkan obyek Hak Tanggungan pada waktu eksekusi Hak Tanggungan;*
 - 11) *janji yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).*
- e. Bahwa dengan demikian, pelelangan eksekusi Hak Tanggungan secara *parate eksekusi* terhadap obyek sengketa yang dilakukan melalui perantaraan Turut Tergugat II adalah sah dan berdasarkan hukum.

6. KONSEKUENSI HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PERMASALAHAN A QUO

- a. Bahwa proses lelang objek hak tanggungan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang tujuannya adalah dalam rangka menegaskan adanya hak dan kewajiban para pihak, memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak. Sehingga apabila dalam praktiknya terdapat pihak yang melanggar ketentuan tersebut, maka sudah sepatutnya mengetahui akibatnya dan menanggung risikonya.
- b. Bahwa demikian hal nya dalam perkara *a quo*, sudah sepatutnya Penggugat mengetahui dan memahami akibat hukum dari hubungan hukum dengan Tergugat (Andrew Michael Halim), serta siap menanggung risikonya sebagaimana telah dituangkan dalam Perjanjian *a quo*.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam Jawaban di atas, dengan ini Turut Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan menerima eksepsi Turut Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan pevelangan yang dilakukan Turut Tergugat II adalah perbuatan yang berdasar hukum;
3. Menyatakan lelang eksekusi Pasal 6 UUHT atas objek perkara tanggal 09 September 2025 telah sah secara hukum dan tidak dapat dibatalkan.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul

Menimbang, bahwa atas jawaban Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Penggugat telah mengajukan replik tanggal 30 Desember 2025 dan atas replik tersebut, Turut Tergugat I telah mengajukan Duplik tanggal 13 Januari 2026 yang kesemuanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim yaitu berupa :

1. Fotocopy dari Fotocopy Surat Perjanjian Sewa – Menyewa Rumah Toko (Ruko) antara Andrew Michael Halim dengan Reyhan Moses Tulaar tanggal 18 Agustus 2023, telah diberi tanda P - 1;
2. Fotocopy dari Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 3432, telah diberi tanda P - 2;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim berupa :

1. Fotocopy Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) No. R.830-VI/KC/RTL/KRD/11/2019 tanggal 25 November 2019, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda TT.1-1;

Halaman 31 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 419/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor 03 tanggal 18 Desember 2019 yang dibuat di Notaris Betty Hazmiyan, SH, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda TT.1-2;
3. Fotocopy SHM No. 3432 an. Andrew Michael Halim Senjaya yang terletak di JL. Sudirman Kelurahan Maleber Kecamatan Andir Kota (dh. Kotamadya) Bandung Propinsi Jawa Barat. Dengan Luas Tanah 215 m², telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda TT.1-3;
4. Fotocopy Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sesuai dengan Sertipikat Hak Tanggungan No. 01257/2020 tanggal 4 Maret 2020, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda TT.1-4;
5. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 01/2020 tanggal 20 Februari 2020, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda TT.1-5;
6. Print Out Rekening Koran Debitur an. Andrew Michael Halim Senjaya, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda TT.1-6;
7. Print SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) debitur an. Andrew Michael Halim Senjaya, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda TT.1-7;
8. Fotocopy Surat No. B.3038-VI-KC/ADK/11/2023, tanggal 03 November 2023 perihal Surat Peringatan Pertama, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda TT.1-8;
9. Fotocopy Surat No. B.3635-VI-KC/ADK/11/2023, tanggal 8 Desember 2023 perihal Surat Peringatan Kedua, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda TT.1-9;
10. Fotocopy Surat No. B.3727-VI-KC/ADK/12/2023, tanggal 20 Desember 2023 perihal Surat Peringatan Ketiga, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda TT.1-10;
11. Fotocopy Surat BRI Kantor Cabang Bandung Naripan No. B.6946/KC-VI/ADK/11/2025, tanggal 6 November 2025 perihal Permohonan Penetapan Jadwal Lelang Hak Tanggungan Debitur an. Andrew Michael Halim Senjaya, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda TT.1-11;
12. Fotocopy Surat KPKNL Bandung No. JL-3599/2/KNL.0801/2025, tanggal 11 November 2025 perihal Penetapan Jadwal Lelang, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda TT.1-12;
13. Fotocopy Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 13 November 2025, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda TT.1-13;

Halaman 32 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 419/Pdt.G/2025/PN Bdg



14. Fotocopy Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 28 November 2025, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda TT.1-14;

15. Fotocopy Surat BRI Kantor Cabang Bandung Naripan No.B.7034/KC-XV/ADK/11/2025, tanggal 12 November 2025 perihal Pemberitahuan Lelang, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda TT.1-15;

16. Fotocopy Salinan Risalah Lelang No. 809/08.01/2025-01 tanggal 12 Desember 2025, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda TT.1-16;

17. Fotocopy Surat BRI Kantor Cabang Bandung Naripan No.B.189/KC-XV/CRO/01/2026, tanggal 23 Januari 2026 perihal Pemberitahuan Laku Lelang Agunan, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda TT.1-17;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 10 Maret 2026;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Dalam Propisi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat mengajukan tuntutan propisi agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap tanah dan bangunan seluas 215 m2, berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jl,Jend. Sudirman No. 768 D, Maleber, Andir, Kota Bandung, dengan maksud agar Penggugat mendapatkan jaminan atas Haknya terhadap pembayaran jasa hukum yang belum dibayarkan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan propisi ini Majelis mempertimbangkan pada hakekatnya tuntutan provisi sifatnya adalah putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang ditujukan kepada upaya pencegahan atas suatu perbuatan perdata untuk menghindari kerugian maupun kesulitan baru bagi para pihak dalam penyelesaian sengketa keperdataan;



Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti tuntutan propisi Penggugat dengan substansi posita dan petitum gugatan pokok Penggugat adalah sama tentang objek tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jl,Jend. Sudirman No. 768 D, Maleber, Andir, Kota Bandung, dengan maksud agar Penggugat mendapatkan jaminan atas Haknya terhadap pembayaran jasa hukum yang belum dibayarkan oleh Tergugat. sehingga Majelis berpendapat tuntutan Propisi aquo adalah sudah termasuk dari materi pokok perkara, oleh karena itu tuntutan Propisi ini ditolak;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat sebagaimana yang diuraikannya pada dalil posita dan petitumnya diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, dalam jawabannya Turut Tergugat I PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk cq Kantor Cabang Naripan Kota Bandung, mengajukan jawaban yang isinya memuat Eksepsi/Keberatan tentang Gugatan Yang Diajukan Obscur Libel (kabur), dengan mengutarakan tentang hubungan hukum antara Turut Tergugat I dengan Tergugat (Tuan Andrew Halim) termuat dalam surat Perjanjian Kredit No. 03 pada tanggal 18 Desember 2019 dihadapan Notaris Betty Hazmiyani, SH disebutkan dengan jelas Para Pihak adalah Turut Tergugat I, Tergugat I, Tn.Andrew Michel Halim dan Ny. Yunita sedangkan Penggugat bukan merupakan Pihak;

Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat, Tergugat telah mengakui hutang Tergugat kepada Turut Turut Tergugat I, dimana hutang tersebut telah dijamin dengan agunan kredit yang telah diikat secara sempurna dengan hak tanggungan untuk kepentingan Turut Tergugat I. sehingga merujuk pada Undang-Undang Hak Tanggungan, Turut Tergugat I dapat melakukan eksekusi lelang terhadap agunan kredit Tergugat apabila Debitur Wanprestasi, namun dalam Posita Gugatannya Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung untuk menyatakan lelang yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat I melalui Turut Tergugat II tidak sah dan cacat hukum.

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Pasal 6 yang berbunyi "*Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut*". Sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian, menurut Turut Tergugat I terdapat kontradiksi atau pertentangan antara Posita dan Petitum Gugatan Penggugat yang membuat format Gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi / keberatan dari Turut Tergugat I tersebut, maka majelis terlebih dahulu mengutarakan substansi dasar dari pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berawal adanya perjanjian sewa sebidang tanah berikut bangunan rumah antara Tergugat dengan Penggugat yang terletak di Jalan Jl,Jend. Sudirman No. 768 D, Maleber, Andir, Kota Bandung, milik Tergugat,

Menimbang, bahwa Perjanjian sewa rumah tersebut sebagai Kompensasi atas belum terbayar nya jasa Penggugat sebagai Pengacara Tergugat, yang menurut Penggugat sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah);,

Menimbang, bahwa atas kesepakatan tersebut dibuatlah Perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat tertanggal 18 Agustus 2023, dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun sampai batas waktu 18 Agustus 2028;

Menimbang, bahwa Penggugat merenovasi dan mendesign ulang bangunan rumah toko (ruko) tersebut yaitu sejumlah Rp. 651.634.876 (enam ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah),

Menimbang, bahwa barulah pada tanggal 11 Desember 2024, Penggugat mengetahui objek yang disewakan Tergugat kepada penggugat tersebut merupakan objek lelang di Turut Tergugat I dan akan dilakukan lelang oleh Turut Tergugat II terhadap objek tersebut, mengingat kondisi bangunan rumah toko tersebut statusnya tidak pernah diinformasikan dari Tergugat kepada Penggugat sebelumnya;

Menimbang, bahwa objek Lelang yang akan dilakukan Turut Tergugat II atas permintaan Turut Tergugat I tersebut, adalah berdasarkan Perjanjian Kredit macat No.3 tertanggal 18 Desember 2019,

Menimbang, bahwa jika ditelaah persoalan hukum antara para pihak Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II. Bahwa Perjanjian Kredit yang dilakukan antara Tergugat dengan Turut Tergugat I (PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk cq Kantor Cabang Naripan Kota

Halaman 35 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 419/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung,)), terlebih dahulu dibuat pada tanggal 18 Desember 2019, artinya hubungan hukum terjadi antara Tergugat dengan Turut Tergugat I tentang Pinjaman Kredit dengan Jaminan Objek Sengketa, sedangkan Perjanjian sewa rumah dibuat pada tanggal 18 Agustus 2023, artinya hubungan hukum antara Penggugat hanya terjadi dengan Tergugat tidak ada kaitan dan hubungan hukumnya dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sedangkan perjanjian sewa rumah tersebut dibuat rentang waktu selama kurang lebih 4 (empat) tahun setelah Perjanjian Kredit antara Tergugat dengan Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah murni didahului adanya Perjanjian, yang dapat disimpulkan salah satu pihak yakni Tergugat wanprestasi / ingkar janji, akan tetapi jika di teliti pada Petitum gugatan Penggugat khusus pada point 2 (dua) dan point 3 (tiga), disatu sisi Penggugat menyatakan gugatan tentang Perjanjian Rumah Toko (Ruko) tertanggal 18 Agustus 2023, disisi lain Penggugat juga menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga antara gugatan yang didasarkan atas Perjanjian berbeda dengan Perbuatan Melawan Hukum, maka oleh karena itu Majelis berpendapat apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat sesungguhnya, apakah yang didasarkan/didahului Perjanjian atau Perbuatan Melawan Hukum, sehingga gugatan Penggugat dapat dikwalifisir kabur (obscure libel), maka oleh karena itu eksepsi/keberatan Turut Tergugat I dapat dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat sebagaimana diuraikannya dalam dalil dalil posita diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi / keberatan Turut Tergugat I diterima, maka gugatan pokok tidak lagi turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat I dikabulkan, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 ayat (2) Pasal 133, 134, 136 HIR dan Peraturan Peraturan Lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I ;

Dalam Eksepsi;

Halaman 36 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 419/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I dengan kualifikasi gugatan Penggugat Kabur;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2026, oleh kami, Muhammad Irfan, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , A. A. Gede Susila Putra, S.H., M.Hum. dan Sigit Susanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 419/Pdt.G/2025/PN Bdg tanggal 9 September 2025, putusan tersebut pada hari Selasa , tanggal 14 April 2026 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Poppy Endah Triaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dan dihadiri oleh Penggugat, Turut Tergugat I ,Turut Tergugat II dan kuasa hukumnya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir pada sistem informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. A. Gede Susila Putra, S.H., M.Hum.

Muhammad Irfan, S.H., M.Hum

Sigit Susanto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Poppy Endah Triaty, S.H., M.H..

Halaman 37 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 419/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Proses / Pemberkasan	:	Rp	150.000,00;
3. PNBP	:	Rp	40.000,00;
4. Panggilan	:	Rp	200.000,00;
5. Materai	:	Rp	10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	440.000,00;

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)